

HOMICÍDIO V

HOMICÍDIO QUALIFICADO

X – Nas dependências de instituição de ensino: (Incluído pela Lei n. 15.159, de 2025) Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

Considera-se qualificado o homicídio praticado nas dependências de instituição de ensino. Essa previsão foi introduzida pela Lei n. 15.159/2025, em vigor desde 4 de julho de 2025.

Por tratar-se de qualificadora que constitui *novatio legis in pejus*, em prejuízo ao réu, deve-se respeitar o princípio da irretroatividade da lei penal gravosa. Assim, sua aplicação é restrita aos fatos ocorridos a partir de 4 de julho de 2025. A pena estabelecida é de reclusão de 12 a 30 anos, como nas demais hipóteses de homicídio qualificado.

Ao considerar o conceito de instituição de ensino, deve-se observar que este não se limita às escolas destinadas a crianças, abrangendo também faculdades e institutos federais. Assim, qualquer homicídio praticado no âmbito de uma instituição de ensino, seja no interior, nos jardins ou nas imediações da instituição, estará sujeito à referida qualificadora. A intenção do legislador foi coibir ataques a escolas e faculdades, impondo reprimenda mais severa.

Art. 121. (...) § 2º-C. A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de: (Incluído pela Lei n. 15.159, de 2025)

I – 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;

II – 2/3 (dois terços) se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela ou, ainda, se é professor ou funcionário da instituição de ensino.

Ademais, o § 2º-C estabelece causas de aumento de pena aplicáveis especificamente ao homicídio qualificado do inciso X.

Essas causas de aumento de pena do § 2º-C apresentam semelhanças com aquelas previstas no § 2º-B, aplicáveis ao homicídio praticado contra menores de 14 anos. No entanto, há distinção relevante, especialmente no inciso II, que prevê expressamente a figura do professor ou do funcionário da instituição de ensino como circunstância que aumenta a pena em dois terços quando o crime ocorre em suas dependências.

Deve-se analisar a hipótese em que ocorre homicídio de menor de 14 anos nas dependências de instituição de ensino. Nessa situação, aplica-se a qualificadora do inciso IX do § 2º, referente ao homicídio praticado contra menor de 14 anos. Além disso, deve ser considerada a causa de aumento de pena prevista no § 2º-B, inciso III, que determina o aumento de dois terços quando o crime é praticado em instituição de ensino básica,



5m

pública ou privada. Ressalta-se que o § 2º-B, inciso III, já previa essa hipótese em casos de homicídio cometido contra menores de 14 anos em instituições de ensino básico. A adoção dessa interpretação resulta em reprimenda mais severa, razão pela qual corresponde à forma como os juízes aplicarão a dosimetria da pena.

Cumpra salientar que a qualificadora do inciso X não se restringe a homicídios praticados contra estudantes. Caso um estudante de 20 anos seja morto nas dependências de instituição de ensino, a qualificadora será aplicada. O mesmo ocorrerá se a vítima for um funcionário da instituição ou até mesmo um responsável que, ao buscar uma criança, for assassinado no local. Portanto, a qualificadora incide sobre qualquer pessoa, desde que o homicídio ocorra nas dependências da instituição de ensino.

Deve-se ainda observar o disposto no § 2º-C, que estabelece causas de aumento de pena relacionadas ao homicídio qualificado nas dependências de instituição de ensino, apresentando semelhanças e diferenças em relação ao § 2º-B, que trata do homicídio qualificado contra menores de 14 anos.

HOMICÍDIO CULPOSO

§ 3º Se o homicídio é culposo:

Pena – detenção, de um a três anos.

Nem todos os crimes admitem a forma culposa, sendo necessária a previsão legal expressa, como ocorre no crime de homicídio, previsto no § 3º. Por se tratar de crime de médio potencial ofensivo, é cabível a suspensão condicional do processo.

A modalidade culposa pode ocorrer em três hipóteses, sendo uma delas a negligência, denominada culpa negativa. Essa forma caracteriza-se quando o agente deixa de tomar os cuidados necessários e, em razão disso, provoca a morte de alguém. Por exemplo, no caso de um produtor cinematográfico responsável pela conferência de munição não letal a ser utilizada em armas de fogo em uma filmagem, a omissão nesse cuidado pode ocasionar a morte de uma pessoa.

O homicídio culposo pode ser praticado por meio da negligência, quando o agente deixa de observar o dever de cuidado necessário. Nessa hipótese, exemplifica-se com a situação em que armas utilizadas em filmagens haviam sido empregadas em um estande de tiro no fim de semana, mas não foram verificadas quanto à utilização de munição não letal. Durante as gravações, ocorreram disparos que resultaram na morte de um ator. A responsabilidade recai sobre aquele que, descuidado e desatento, deixou de adotar a medida necessária para evitar o resultado, caracterizando a culpa negativa.

Outra forma de homicídio culposo ocorre por imprudência, considerada a culpa positiva. Trata-se de conduta perigosa, cuja prática cria risco de dano. Se esse risco resulta na



10m

morte de alguém, o agente responde pelo resultado. Como exemplo, em um estande de tiro, apesar da regra de não atirar quando há alguém à frente da linha de disparo, o agente insiste em continuar atirando. Caso uma pessoa tropece e caia diante da linha de tiro, sendo atingida fatalmente, o resultado decorre da conduta imprudente, ainda que não houvesse intenção de matar.

A terceira hipótese é a imperícia, entendida como culpa profissional pela ausência ou insuficiência de aptidão técnica. Nesse caso, exemplifica-se com um cirurgião plástico devidamente habilitado, mas sem técnica adequada para realizar determinado procedimento. Se, ao executar a cirurgia, comete erro grosseiro no manuseio dos equipamentos, causando a morte da paciente, o resultado decorre de sua falta de habilidade técnica. Diferencia-se do falso médico, que, sem qualquer certificação, assume conscientemente o risco de produzir o resultado, hipótese de dolo eventual.



ATENÇÃO

Importante salientar que o homicídio culposo não admite tentativa. Crimes culposos, em regra, não comportam tentativa, pois não há dolo. Assim, somente crimes dolosos admitem essa modalidade. Caso uma conduta perigosa não produza resultado, poderá haver configuração de crime de perigo, como a exposição da vida de outrem, mas não tentativa de homicídio culposo.

O homicídio culposo somente será imputado quando efetivamente ocorrer o resultado morte. Assim, não admite tentativa, uma vez que não há dolo.

§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.



15m

Nesse contexto, pode-se exemplificar a situação em que, durante uma conduta imprudente com um filho, este venha a falecer em razão da imprudência do próprio agente. Nesses casos, entende-se que a dor e o sofrimento já são tão intensos que a sanção penal se mostra dispensável. Outro exemplo clássico é o de pais que, ao engatar a marcha à ré do veículo, atropelam e matam o próprio filho. Nessas circunstâncias, a responsabilização ocorre pelo art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, referente ao homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas, ainda assim, pode ser aplicado o § 5º do art. 121, que prevê o chamado perdão judicial.

O perdão judicial, previsto no § 5º, constitui instituto de grande relevância. Não é aplicável ao homicídio doloso, restringindo-se ao homicídio culposo. Quando a lei menciona que o juiz “poderá” deixar de aplicar a pena, deve-se compreender que, estando presentes os requisitos, o juiz deve concedê-lo, pois se trata de direito subjetivo do réu.

O perdão judicial é concedido no momento da sentença, após a tramitação regular do processo, com inquérito policial e ação penal. Nessa fase, o juiz reconhece que o réu praticou conduta típica, ilícita e culpável, compatível com o art. 121, § 3º, mas, em razão da gravidade das consequências já suportadas pelo agente, deixa de aplicar a pena com fundamento no art. 121, § 5º.

Súmula 18 do STJ: “A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório.”

Além da pena, são afastados todos os efeitos penais decorrentes da condenação. Assim, caso o agente volte a delinquir, não será considerado reincidente, uma vez que não subsiste efeito condenatório anterior. Por fim, destaca-se que o perdão judicial também é aplicável aos casos de homicídio culposo previstos no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, reforçando que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o juiz deve, e não apenas pode, concedê-lo, pois constitui direito subjetivo do réu.

Caso o juiz, mesmo diante de consequências graves sofridas pelo agente, insista em aplicar a pena, o réu poderá recorrer, uma vez que o perdão judicial é direito subjetivo seu. Preenchidos os requisitos legais, o benefício deve ser concedido, cabendo ao juiz realizar a análise do caso concreto para verificar sua aplicabilidade.

AUMENTO DE PENA

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.



20m

O § 4º do art. 121 apresenta causas de aumento de pena, sendo que a primeira parte se refere especificamente ao homicídio culposo. Nessa hipótese, a pena será aumentada de um terço se o crime resultar da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício; se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima; se não procurar diminuir as consequências de seu ato; ou se fugir para evitar prisão em flagrante.

- 1) o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício;
- 2) se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.
- 3) se o agente não procura diminuir as consequências do seu ato.
- 4) se o agente foge para evitar prisão em flagrante.

A primeira hipótese, referente à inobservância de regra técnica, não se confunde com a imperícia. A imperícia caracteriza a modalidade culposa do homicídio, enquanto aqui se

trata de causa de aumento da pena. Por exemplo, ao realizar uma cirurgia sem solicitar o exame do tipo sanguíneo do paciente, o médico pode necessitar de uma transfusão durante o procedimento e, sem a informação necessária, ocasionar a morte do paciente. Da mesma forma, se deixar de esterilizar os instrumentos cirúrgicos e o uso inadequado dos equipamentos resultar em infecção fatal, haverá homicídio culposo por negligência, com aumento da pena em razão da inobservância de regra técnica da profissão.

A segunda hipótese refere-se à omissão do agente em prestar imediato socorro à vítima, desde que tal ação seja possível. Se, por exemplo, em um cruzeiro, um passageiro em corrida imprudente esbarra em outra pessoa, que cai do décimo segundo andar, não haverá possibilidade de socorro imediato. Nesse caso, responde-se pelo homicídio culposo, mas sem o aumento da pena. Contudo, se for viável prestar o socorro e o agente se omitir, a pena será majorada em um terço.

A obrigação de prestar imediato socorro à vítima somente subsiste quando há possibilidade de agir. Em casos de morte instantânea, tal exigência não se aplica. Por exemplo, ao manusear uma serra elétrica de forma imprudente, o agente, ao se virar desatento, atinge um transeunte e o decapita. Nesse caso, não há como prestar imediato socorro, razão pela qual não incidirá a causa de aumento.

A terceira hipótese de aumento da pena refere-se à ausência de medidas para diminuir as consequências do ato. Trata-se de situação que, na prática, corresponde à omissão de prestar imediato socorro, sendo ambas as condutas equivalentes, apenas descritas em termos distintos.

A quarta hipótese ocorre quando o agente foge para evitar prisão em flagrante. Ainda que parte da doutrina sustente que ninguém é obrigado a se entregar à autoridade policial, para fins de exame, considera-se que a fuga pode ensejar o aumento da pena em um terço, caso o homicídio culposo seja praticado nessas circunstâncias.

Quanto ao homicídio doloso, o § 4º estabelece que a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. É necessário cautela, pois já existe a qualificadora do inciso IX do § 2º, que prevê o homicídio qualificado quando a vítima é menor de 14 anos. O legislador, ao incluir tal qualificadora, deveria ter revogado esse dispositivo, mas não o fez. Assim, permanece a possibilidade de aplicação dessa causa de aumento, embora, em regra, a resposta correta em provas seja a aplicação da qualificadora do inciso IX.

Contudo, em tese, pode ocorrer a aplicação cumulativa, caso o juiz adote outra qualificadora, como, por exemplo, a referente ao emprego de fogo, e utilize o § 4º para majorar a pena em razão de a vítima ter menos de 14 anos.

Ressalta-se que, no Direito Penal, vigora a teoria da atividade, segundo a qual se considera o momento da conduta, e não o do resultado. Dessa forma, se o agente efetua disparos



25m

contra um adolescente de 13 anos, que somente vem a falecer após completar 14 anos, aplica-se a qualificadora do inciso IX, já que, no momento da ação, a vítima era menor de 14 anos.

Quanto à hipótese da vítima maior de 60 anos, aplica-se igualmente o aumento de pena previsto no § 4º, considerando-se a idade no momento da prática da conduta.

Considera-se o momento da conduta para a aplicação da majorante. Assim, se a ação é praticada contra vítima de 59 anos, mas o resultado morte ocorre após esta completar 60 anos, não se aplica a causa de aumento, pois prevalece a idade da vítima no instante da prática do ato. De acordo com a teoria da atividade, o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que o resultado ocorra em momento posterior.

§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

O § 6º trata de hipóteses distintas:

A milícia privada caracteriza-se como grupo armado e organizado, formado por civis ou militares fora de suas funções, que, sob alegação de promover segurança à comunidade, impõe cobranças a comerciantes e moradores. Quando há recusa ao pagamento, utiliza-se da violência, inclusive homicídio, tanto contra os que resistem quanto contra criminosos, a fim de afirmar sua autoridade. Nesses casos, o homicídio terá a pena majorada.

Já o grupo de extermínio compõe-se de pessoas que, sob a pretensão de agir como justiceiros, assassinam indivíduos considerados indesejados ou marginalizados pela sociedade, como moradores de rua ou autores de crimes. Diferentemente da milícia, não se trata de obter vantagem econômica, mas de eliminar pessoas que julgam representar ameaça.

O homicídio praticado por grupo de extermínio é classificado como crime hediondo, ainda que cometido por apenas um agente, agindo isoladamente. Por sua vez, o homicídio cometido por milícia privada não é, por si só, considerado hediondo, embora, na prática, possa ser enquadrado como tal em razão de outras qualificadoras, como a de motivo torpe.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
